

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1640/2530

นายโสธร กาญจนคลอด
นายสาคร หรือหมั่ง หรือวิน วงษ์นุ่น กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 291, มาตรา 680, มาตรา 689, มาตรา 700
ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 284

แม้สัญญาระบุชื่อว่าสัญญาจำประกัน แต่ข้อความในสัญญามีว่าจำเลยที่ 3 จ้างโจทก์ประกันตัวจำเลยที่ 1 ไปจากศาลแล้วจำเลยที่ 3 จะปฏิบัติตามนัดทุกครั้ง โดยการมอบตัวจำเลยที่ 1 ณ สถานที่ส่งตัว ถ้าจำเลยที่ 3 ไม่สามารถส่งตัวจำเลยที่ 1 ได้ เพราะจำเลยที่ 1 หลบหนีเป็นเหตุให้โจทก์ถูกปรับเป็นเงินมากน้อยเท่าใด จำเลยที่ 3 ยอมชดใช้เงินแทนโจทก์ทั้งสิ้น ดังนี้ เป็นสัญญาต่างตอบแทนธรรมดาที่ใช้บังคับกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นคู่สัญญาจำเลยที่ 3 มีหน้าที่ชำระหนี้คือส่งตัวจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยตรง หากใช่เป็นการผูกพันตนเข้าชำระหนี้ในเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้อันเป็นการจำประกันไม่ ฉะนั้นข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 ว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689, 700 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในลักษณะ 11 เรื่องจำประกันจะนำมาใช้กับคดีนี้หาได้ไม่

จำเลยทั้งสามทำสัญญากับโจทก์ยอมชดใช้เงินค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระต่อศาลฐานผิดสัญญาประกันรายเดียวกัน โดยจำเลยทั้งสามจะต้องชำระให้โจทก์สิ้นเชิง จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้รายนี้

จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วนั้น แม้โจทก์แก้ฎีกายอมรับว่าได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วบางส่วนแต่ก็เป็นการได้รับชำระหนี้ชั้นบังคับคดี หาเป็นเหตุให้หนี้ที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ลดลงไม่ ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบเต็มจำนวน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยของศาลมณฑลทหารบกที่ 5 ในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าวจำเลยทั้งสามทำสัญญาจ้างโจทก์ประกันตัวจำเลยที่ 1 โดยจำเลยทั้งสามให้สัญญาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะนำตัวจำเลยที่ 1 มาส่งให้แก่โจทก์ทุกวันที่มีการนัดพิจารณา หากจำเลยที่ 1 หลบหนีเป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถส่งตัวจำเลยที่ 1 ต่อศาลตามสัญญาประกัน จำเลยทั้งสามยอมรับรับผิดชอบใช้ค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระต่อศาลตามสัญญาประกันรวมทั้งค่าเสียหายในการติดตามตัวจำเลยที่ 1 โจทก์ยื่นขอประกันตัวจำเลยที่ 1 และศาลอนุญาตแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 หลบหนีจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่สามารถนำตัวจำเลยที่ 1 มาส่งแก่โจทก์เพื่อส่งต่อศาลได้ ศาลสั่งปรับโจทก์เป็นเงิน 245,000 บาท โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการติดตามตัวจำเลยที่ 1 อีก 56,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 301,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ทำสัญญาจำประกันจริง โจทก์ขอประกันตัวจำเลยที่ 1 ซึ่งเจ็บป่วยไปรักษานอกเรือนจำ เมื่อจำเลยที่ 1 หายป่วยแล้ว โจทก์มิได้ส่งตัวจำเลยที่ 1 ต่อศาลและถอนประกันทันที เป็นการผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ตกลงด้วย จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีทรัพย์สินพอที่จะชำระหนี้โจทก์และการที่จะ

บังคับให้ชำระหนี้ไม่เป็นการยาก จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689, 700 ค่าเสียหายเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 245,000 บาท แก่โจทก์
ค่าฟ้องและค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาชั้นฎีกาว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายที่ศาลสั่งปรับโจทก์เป็นเงิน 245,000 บาท
หรือไม่ เห็นว่า สัญญาเอกสารหมาย จ.3 แม้จะมีข้อความเป็นชื่อสัญญาค้ำประกันแต่
ในข้อ 1 ข้อ 2 มีข้อความว่าจำเลยที่ 3 จ้างโจทก์ประกันตัวจำเลยที่ 1 ไปจากศาล
แล้ว จำเลยที่ 3 จะต้องปฏิบัติตามนัดทุกครั้ง โดยการมอบตัวจำเลยที่ 1 ณ สถานที่
ส่งตัว ถ้าจำเลยที่ 3 ไม่สามารถส่งตัวจำเลยที่ 1 ได้เพราะจำเลยที่ 1 หลบหนีเป็นเหตุ
ให้โจทก์ถูกปรับเป็นเงินมากน้อยเท่าใด จำเลยที่ 3 ยอมใช้เงินแทนโจทก์ทั้งสิ้นอัน
เป็นสัญญาต่างตอบแทนธรรมดา ที่ใช้บังคับกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นคู่
สัญญา จำเลยที่ 3 มีหน้าที่ชำระหนี้คือส่งตัวจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยตรงหาใช่
เป็นการผูกพันตนเข้าชำระหนี้ในเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้อันเป็นการค้ำประกันไม่
ดังนั้น ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 ว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 689, 700 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในลักษณะ 11 เรื่องค้ำประกันจะนำมาใช้กับคดีนี้
หาได้ไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ไม่สามารถนำตัวจำเลยที่ 1 มาส่งตามวัน
เวลานัดของศาล เพราะจำเลยที่ 1 หลบหนี และศาลสั่งปรับโจทก์เป็นเงิน 245,000

บาทจำเลยที่ 3 ก็ต้องรับผิดชอบใช้แก่โจทก์ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามทำสัญญากับโจทก์ยอมชดใช้เงินค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระต่อศาลฐานผิดสัญญาประกันรายเดียวกัน โดยจำเลยทั้งสามจะต้องชำระให้โจทก์สิ้นเชิงจำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้รายนี้ ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วนั้น แม้โจทก์แก้ฎีกายอมรับว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วเป็นเงิน 49,037.75 บาท ก็เป็นการได้รับชำระหนี้ชั้นบังคับคดี หาเป็นเหตุให้หนี้ที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเอกสารหมาย จ.3 ลดลงไม่

พิพากษายืน.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายรุ่ง เรืองโรจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีภูมิ สุวรรณโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ